

1532576-55.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... polícia. Foi acusado de ser autor do roubo. Na delegacia, também negou a autoria do roubo. Depois foi solto na delegacia.

Por seu turno, o réu Gustavo também negou a autoria do delito. Estava na casa de Marcos, decidiram ir para sua casa, pegaram o carro de Marcos e, durante o trajeto, foram abordados pela polícia e acusado deste roubo.

Finda a instrução ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1532576-55.2019.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1532576-55.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2266634/2019 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 4826582 - 28º D.P. FREGUESIA DO O,
7496/19/113 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 2266634 - 28º D.P. FREGUESIA DO O

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS MOREIRA FERREIRA DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

GUSTAVO GARCIA NUNES e MARCOS VINICIUS MOREIRA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque no dia 11 de setembro de 2020, por volta da 22horas, na Rua Pedra Branca, nº 20, Freguesia do Ó, nesta cidade e Comarca, GUSTAVO GARCIA NUNES, qualificado a fl. 14, e MARCOS VINICIUS MOREIRA FERREIRA DA SILVA, qualificado a fl. 13, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si e com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, com o emprego de violência e grave ameaça, exercida com arma de fogo, contra a vítima Francielly Leandra Coelho, o veículo Chevrolet Prisma, branco, placas CLH-1445, de propriedade da vítima.

A denúncia foi recebida em 14 de abril de 2021 (fls. 52), os réus foram regularmente citados (fls. 80) e ofereceram defesa prévia (fls. 83/84). Durante a instrução criminal foram ouvidos a vítima e os policiais militares. Ao final, os réus foram interrogados.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela absolvição por falta de provas e a Defesa pela absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas.

É o breve relatório.

DECIDO.

O policial militar Mauri, ouvido em juízo, relatou que tinham informação acerca do roubo do veículo da vítima. Com base nas informações do rastreador do veículo, localizaram com a ajuda da vítima outro veículo Celta que foi utilizado para praticar o roubo com dois ocupantes. Decidiram fazer a abordagem. Identificaram os réus Marcos e Gustavo como os ocupantes do veículo. A vítima reconheceu o réu Marcos. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Indagados, nada disseram.

O policial militar Cláudio, por sua vez, relatou que foram acionados para atendimento de ocorrência de um veículo abandonado produto de crime. A vítima disse que teria sido abordada por quatro indivíduos, um deles armado, sendo que foram bastante agressivos. Conseguiram subtrair seu veículo e celular. Com base nas informações de rastreamento de seu veículo, a própria vítima conseguiu localizar seu veículo e se dirigiu até o local. Chegando lá, avistou seu carro e acionou a polícia. Durante a espera pela viatura, viu quando se aproximou um veículo de cor prata e de lá saíram dois indivíduos, os quais estavam conversando com indivíduos de outro veículo, o que gerou suspeita. Quando a polícia chegou, a vítima informou acerca daqueles indivíduos no veículo prata e, em diligência, conseguiram localizar o veículo prata e deter os dois indivíduos, Gustavo e Marcos. A vítima reconheceu o réu Gustavo como quem iniciou a abordagem do roubo e o réu Marcos como sendo aquele que desferiu um soco. A vítima não conseguiu indicar qual deles estaria armado. Dentro de seu carro estava um boné, reconhecido pela vítima como sendo um dos roubadores. Indagados, ambos nada disseram.

Interrogados, o réu Marcos negou a autoria. Conhece Gustavo porque são amigos.

Reside na rua onde o carro estava estacionado. Tinha acabado de sair de sua casa e estava conduzindo seu carro quando foi abordado pela polícia. Foi acusado de ser autor do roubo. Na delegacia, também negou a autoria do roubo. Depois foi solto na delegacia.

Por seu turno, o réu Gustavo também negou a autoria do delito. Estava na casa de Marcos, decidiram ir para sua casa, pegaram o carro de Marcos e, durante o trajeto, foram abordados pela polícia e acusado deste roubo.

Finda a instrução processual e sopesados os elementos de convencimento, de rigor a absolvição dos réus.

Isto porque muito embora os indícios sejam significativos, as provas produzidas no curso da instrução não são suficientes a ensejar um seguro decreto condenatório. De fato, a vítima ouvida na fase policial não foi localizada, de modo que não se confirmou em juízo seu depoimento e reconhecimento. Perante a autoridade policial, os réus negaram o crime.

Desse modo, a ação não pode ser julgada procedente em razão da falta de provas suficientes quanto à efetiva conduta dos réus.

Ademais, saliente-se que as provas produzidas na fase policial não foram confirmadas em juízo.

Nesse contexto, "esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de ser inadmissível a prolação de decreto condenatório exclusivamente com base em notícias colhidas durante investigações preliminares, que não tenham sido submetidas ao crivo do devido processo legal, em seus consectários do contraditório e da ampla defesa". (HC 230922 / RS).

Portanto, não estando perfeitamente esclarecida a dinâmica dos fatos, bem como as provas não foram submetidas ao contraditório, cabível a absolvição por falta de provas seguras para condenação, o que se justifica pelo princípio do "in dubio pro reo".

Percebe-se, pois, que nada de concreto foi apresentado em juízo que, efetivamente, pudesse confirmar o trabalho policial e, principalmente, demonstrar a participação dos réus Gustavo e Marcos no crime aqui analisado.

Tal se dá porque, como sempre é bom frisar, a sentença penal condenatória, pelo quanto de gravame e infante contém, necessita vir amparada em prova robusta e inquestionável, produzida na fase onde os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório são assegurados, o que, insista-se, não ocorreu no caso sub judice, daí porque, inevitável a improcedência da ação.

Ante o exposto julga-se IMPROCEDENTE a presente ação penal, para ABSOLVER o réu MARCOS VINICIUS MOREIRA DA SILVA e GUSTAVO GARCIA NUNES de estarem incurso no delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e artigo 157, § 2ºA, inciso I, do Código Penal com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Publicada em audiência. Ao transito em julgado, archive-se.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA